

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 549/2530

นางประไพ สุเทวี บุรี กับพวก

โจทก์

นายทวิสุข พัฒนะพันธ์

จำเลย

นายทวิสุข พัฒนะพันธ์ จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 231

ความว่า จำเลยฎีกา คดีมีทางชนะ โปรดอนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ก่อน

หมายเหตุ โจทก์ที่ 1 ที่ 2 แกลงคัดค้าน (อันดับ 93)

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยใช้ค่าเสียหาย เพราะเหตุไม่ออกจากสถานที่เช่าของโจทก์ตามสัญญาเป็นเงิน 28,000 บาท และให้จำเลยใช้ค่าเสียหายซึ่งจำเลยทำให้เกิดแก่สถานที่เช่าและทรัพย์สินที่เช่าเป็นเงิน 190,019 บาท

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า ให้จำเลยชำระค่าเสียหายทั้งสิ้น 100,000 บาท ฯลฯ นอกจากนี้ก็แก้คงให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

โจทก์ที่ 1 ที่ 2 และจำเลยต่างฎีกา เฉพาะจำเลยยื่นคำร้องนี้(อันดับ 91,89,88)

ศาลอุทธรณ์อนุญาตให้ทุเลาการบังคับ แต่จำเลยไม่วางหลักประกันตามที่ศาลชั้นต้นกำหนด (อันดับ 80,82)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว ถ้าจำเลยหาประกันสำหรับจำนวนเงินที่จะต้องชำระตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ มาให้จนเป็นที่พอใจและภายในเวลาที่ศาลชั้นต้นกำหนด ก็

อนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ในระหว่างฎีกามีฉะนั้น ให้ยกคำร้อง ค่าคำร้องเป็นพับ

พิเคราะห์แล้ว ถ้าจำเลยหาประกันสำหรับจำนวนเงินที่จะต้องชำระตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ มาให้จนเป็นที่พอใจและภายในเวลาที่ศาลชั้นต้นกำหนด ก็อนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ในระหว่างฎีกามีฉะนั้น ให้ยกคำร้อง ค่าคำร้องเป็นพับ

(ถวิล ทองสว่างรัตน์-junท์ จันทรวงศ์-ปชา วรรณรมพินิจ)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>